

1500931-38.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/11/2022

... ao chão pelo acusado. Ficou mancando por um mês. Após o roubo, tentou correr atrás do acusado, mas não conseguiu. Afirmou que o réu tentou subtrair também sua bolsa. Reconheceu o indivíduo detido como o autor do roubo. Recuperou seu aparelho celular. Por fim, reconheceu o acusado como o autor do roubo (fls. 103).

A testemunha João Paulo dos Santos Pereira, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500931-38.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500931-38.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066011/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 16654805 - DEL.POL.GUARUJA, 1424/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2066011 -

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS FERNANDO DE SOUSA ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

DOUGLAS FERNANDO DE SOUSA ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, caput do Código Penal porque, no dia 8 de março de 2021, por volta das 16h25, na Avenida Marjori Prado, nº 1200, Balneário Praia Pernambuco, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante violência, 01 (um) telefone celular, marca LG, modelo K41S, pertencente à vítima Virgínia de Aguiar

Monteiro.

Consta da denúncia que a vítima estava em um ponto de ônibus situado no local dos fatos, ocasião em que foi abordada por DOUGLAS, que anunciou o assalto. Ato contínuo, o acusado tentou arrancar o telefone celular das mãos de Virgínia, mas ela resistiu, ocasião em que ambos entraram em luta corporal, de modo que DOUGLAS arremessou com violência a ofendida ao solo, derrubando-a. Nesse contexto, o acusado conseguiu subtrair o celular da vítima e se evadiu na sequência em poder do bem.

Consta, ainda, que, populares que haviam visualizado a ação criminosa conseguiram alcançar e deter DOUGLAS nas proximidades, bem como recuperaram o aparelho celular subtraído da vítima e acionaram a Polícia Militar.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2021 (fls. 52). O réu foi citado (fls. 68) e apresentou resposta à acusação (fls. 73/74). Não sendo caso de absolvição sumária dentro das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 79/80), seguindo-se oitiva da vítima e de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls. 103/106).

Durante a instrução foi instaurado incidente de dependência toxicológica (fls. 121), concluindo o laudo apresentado por perito judicial pela imputabilidade do réu (fls. 177/183).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 200/202), enquanto a d. Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da tentativa, da semi-imputabilidade do acusado e imposição de regime diverso do fechado (fls. 207/213).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 7, bem como pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

O réu confessou amplamente, em Juízo, a autoria do roubo. Disse que puxou o telefone celular da vítima e esta caiu no chão. Não teve intenção de machucá-la, porém, estava sob efeito de drogas. Afirmou estar arrependido. Não conhecia a vítimas ou os policiais que o abordaram. Disse que fazia uso de drogas na época dos fatos e já esteve internado em uma clínica de recuperação no ano de 2020. Alegou que fazia uso de cocaína, mas no dia do roubo havia consumido crack (fls. 106).

A vítima, por sua vez, declarou que havia saído de seu trabalho e foi para o ponto de ônibus. Disse que, enquanto estava sentada sozinha, o acusado se aproximou por trás, segurou seu pescoço, e disse "perdeu, perdeu, perdeu". Em seguida, o acusado passou a puxar o telefone celular de suas mãos. Disse que tentou puxar de volta o aparelho, até que o roubador conseguiu fugir correndo levando consigo o telefone celular. Contou que uma família passava de carro, viu o roubo e conseguiu deter o réu mais a frente. Logo em seguida, policiais militares compareceram ao local e levaram o acusado. Esclareceu que o acusado lhe aplicou um golpe conhecido como "gravata". Disse que foi empurrada com violência e derrubada ao chão pelo acusado. Ficou mancando por um mês. Após o roubo, tentou correr atrás do acusado, mas não conseguiu. Afirmou que o réu tentou subtrair também sua bolsa. Reconheceu o

indivíduo detido como o autor do roubo. Recuperou seu aparelho celular. Por fim, reconheceu o acusado como o autor do roubo (fls. 103).

A testemunha João Paulo dos Santos Pereira, policial militar, narrou que estava em patrulhamento nas proximidades do local dos fatos, ocasião em que foi informado de que havia ocorrido um roubo, sendo a vítima uma senhora. Deslocaram-se até o local, onde estavam Douglas e outras pessoas que o haviam detido. O acusado confessou que havia subtraído uma bolsa da vítima junto com o telefone celular dela, pois estava passando por necessidades. Disse que a vítima reconheceu o acusado como o autor do roubo. Afirmou que a vítima estava nervosa, chorava muito e estava ferida, pois entrara em luta corporal com o réu, sendo encaminhada para atendimento médico. Disse que o réu não aparentava ser morador de rua ou usuário de drogas (fls. 105).

Em semelhante sentido o relato do PM Murilo Timoteo do Amaral (fls. 104).

Como se vê, a confissão judicial externada pelo réu harmoniza-se com os relatos da vítima, que o reconheceu em juízo como o autor do roubo e narrou em detalhes sua conduta.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teria o ofendido para incriminar falsamente inocente seu desconhecido.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição.

O roubo se consumou, porquanto o réu logrou inverter a posse sobre o aparelho de telefone celular da vítima, ainda que por breves instantes.

O réu já havia deixado o local do crime na posse do bem subtraído, quando foi detido por populares.

Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou a grave ameaça empregadas.

Nesse sentido a Súmula nº 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Não há se falar, pois, em conatus.

Bem evidentes, assim, autoria e materialidade do roubo consumado imputado ao réu na denúncia, passo a dosar a pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu utilizou-se de violência excessiva, dando uma “gravata” na vítima e lhe derrubando ao solo. A ofendida afirmou que, em razão da conduta do acusado, passou por atendimento médico e ficou mancando por um mês. Fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal: quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena para o mínimo legal, atento ao disposto na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal e art. 46 da Lei de Drogas.

Não obstante a alegação defensiva no sentido de que o documento de fls. 111 indique que o réu já esteve internado em clínica para tratamento de dependência química, o réu foi submetido à perícia e o perito judicial constatou que, ao tempo dos fatos, o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento (fls. 182).

Note-se, ainda, que o documento referido indica que o acusado teria realizado tratamento no período de 05/03/2020 até 10/10/2020, com alta, portanto, quase cinco meses antes da data dos fatos.

Assim, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, porquanto a semi-imputabilidade do acusado na época dos fatos não restou demonstrada.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, considerando tratar-se de crime grave, cometido mediante desnecessária violência dirigida contra vítima mulher, a demonstrar personalidade incompatível com cumprimento de pena em regime inicial mais brando.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise haverá de ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2o, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO DOUGLAS FERNANDO DE SOUSA ARAUJO, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, caput do Código Penal, às penas de quatro anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de dez dias-multa no mínimo legal.

O réu vem respondendo preso ao processo e preso deve permanecer, ainda que pretenda recorrer desta sentença, pois persistem os requisitos da prisão

preventiva. De fato, o crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade. A garantia da ordem pública, portanto, exige a custódia cautelar. De outro lado, a aplicação da lei penal restaria ameaçada com a liberdade do réu condenado, o qual não comprovou, com o rigor necessário, exercício de atividade lícita.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 74). Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 2 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA